



Junta Municipal

Ciudad del Este - Paraguay

ORDENANZA Nº 53/97 J.M.

POR EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES DE CARACTER PROHIBITIVO EN RELACION AL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, Y SE ESTABLECEN SANCIONES DRASTICAS PARA CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD.

VISTO: La necesidad de regular lo relativo al expendio y consumo de bebidas y drogas que por su condición sean perjudiciales a la salud, así mismo establecer las condiciones de locales destinados a la concurrencia pública, a la seguridad y circulación de vehículos en relación al estado de los conductores; y,

CONSIDERANDO: Que de conformidad a los Artículos 42, inc. "h", 45 y 46 de la Ley 1294/87, Orgánica Municipal, corresponde dictar normas encuadradas en los aspectos de su competencia;

POR TANTO:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
O R D E N A

DE LOS CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD

Art.1º.- Todos aquellos conductores de vehículos que en estado de ebriedad transiten por las calles, avenidas y rutas que atraviesen el Municipio de Ciudad del Este y peligren la integridad física de terceros y de sus bienes, serán sancionados de la siguiente manera:

- a)- El vehículo en el cual se cometiere la infracción será retirado de circulación en forma inmediata y remitido al corralón municipal, donde quedará bajo la guarda de la Policía Municipal de Tránsito;
- b)- Las habilitaciones de los vehículos serán canceladas y retiradas en forma inmediata si pertenecieren al municipio de Ciudad del Este. No se admitirá reincidencia en este caso;
- c)- En caso de que las habilitaciones de los vehículos pertenezcan a otros municipios igualmente serán retiradas y remitidas al Juzgado de Faltas Municipales, que determinará las sanciones pertinentes para su posterior devolución;
- d)- El vehículo cuyo conductor este afectado a la infracción en cuestión, no podrá circular dentro de la vía pública de Ciudad del Este. En caso de violarse esta disposición puntual se arbitrarán medidas judiciales pertinentes para el cumplimiento de esta disposición prohibitiva, conforme a las taxativas imposiciones del Art. 233, 241 y concordantes de la Ley 1297/87, Orgánica Municipal. No se admite reincidencias;
- e)- El conductor infractor será sancionado con la inhabilitación para conducir por (1) un año y su registro será cancelado inmediatamente. En caso que el conductor afectado tenga Registro de Conducir de otro municipio, el mismo tendrá la

...//...





Junta Municipal

Ciudad del Este - Paraguay

Corresponde a la Ordenanza Nº 53/97

Pág. Nº 02.

prohibición de conducir vehículos dentro del territorio de Ciudad del Este y se aplicarán las mismas medidas del inciso anterior;

- f)- La Policía Municipal de Tránsito remitirá al Juzgado de Faltas Municipales dentro del plazo de 24 horas el informe o parte policial correspondiente al caso previsto, conforme a las disposiciones de la Ley 1294/87 Orgánica Municipal;

MULTAS APLICABLES Y RETIRO DEL VEHICULO

Art.29.- La infracción a la disposición del Artículo 19 de la presente Ordenanza, será pasible de la aplicación de una MULTA de (55) cincuenta y cinco jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas.

Art.39.- Para retirar el vehículo requisado del corralón municipal, el infractor o el propietario deberá abonar previamente la multa fijada en el artículo anterior.

DE LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

Art.49.- Los menores hasta los 18 años de edad que fueren hallados al mando de algún vehículo automotor transitando por las calles, avenidas o carreteras que cruzan Ciudad del Este, serán sancionados con las mismas disposiciones de los incisos "a", "b", "c" y "d" del Artículo 19 de la presente Ordenanza.

Art.59.- En caso que el menor de edad tuviere registro de conductor de Ciudad del Este o de otro municipio, se remitirá el mismo al Juzgado de Faltas Municipales que aplicará las mismas disposiciones del Artículo 29 y 39 de la presente Ordenanza, incluyendo la devolución del registro de conductor.

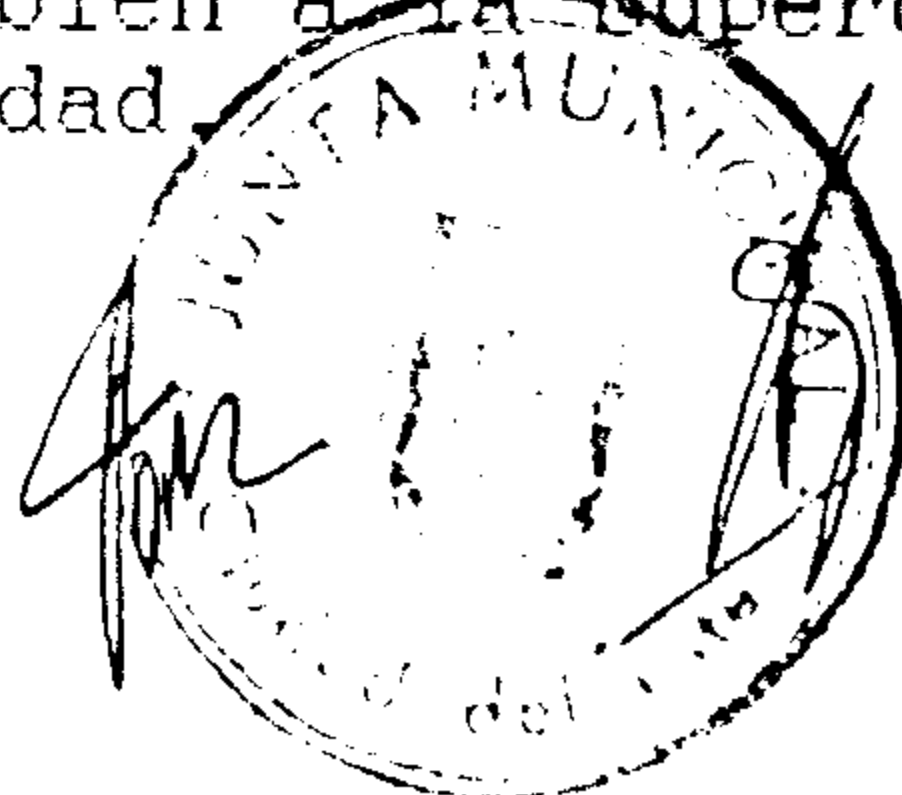
Art.69.- Se podrá reconsiderar la medida por parte de la Intendencia Municipal con respecto a los menores al volante por una sola vez, con respecto a la regularización de la habilitación para la circulación del vehículo afectado a la infracción dentro de la ciudad.

DE LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

Art.79.- De conformidad a las disposiciones del Artículo 231 (COORDINACION DE ACTIVIDADES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS INSTITUCIONES EL GOBIERNO NACIONAL), Art. 233 (APOYO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES) y 252 (CONCURSO OBLIGATORIO DE LA POLICIA NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, ORDENANZAS A REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD); todos artículos de la Ley 1294/87, Orgánica Municipal, La Policía Municipal de Tránsito realizará obligatoriamente acciones de control y fiscalización en cumplimiento de la presente ordenanza en coordinación con la Policía Nacional y la Policía Caminera;

DE LAS ZONAS DE PRIORIDAD

Art.89.- Se otorgará máxima prioridad al control y fiscalización en cumplimiento a la presente Ordenanza ala Ruta VII Gaspar Rodríguez de Francia desde donde se inicia y hasta donde termina la jurisdicción territorial de Ciudad del Este, como así también a la Supercarretera, Avenidas principales y calles de nuestra ciudad.





Art.90.- La tarea de control y fiscalización se intensificará en la manera que fuere posible, los días viernes, sábados, domingos, feriados y vísperas de feriados en doble control "diurno" y "nocturno". El control deberá ser riguroso y no se admitirán prerrogativas o inmunidades de carácter político, económico o social con respecto al mismo.

Art.100.- La Municipalidad podrá arbitrar los mecanismos para conseguir los elementos necesarios para proveer la "prueba del ALCOTEST".

DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

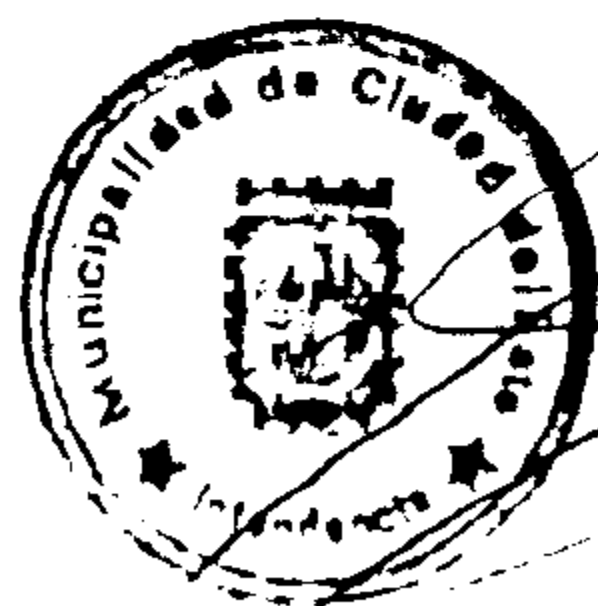
Art.110.- El expendio de bebidas alcohólicas deberá ser inmediatamente suspendido en los Almacenes, Despensas, Mini Mercados o pequeños Depósitos de los barrios en los siguientes casos:

- a)- Cuando un grupo de personas esta ingiriendo en forma desmedida bebidas alcohólicas en el lugar o en la adyacencia del lugar provisionante adquiridas del local y que por la forma de actuar intenten quebrantar la tranquilidad pública y el sosiego del vecindario o inicien la realización de disparos de arma de fuego o promuevan gritos y desorden en la vía pública;
- b)- Cuando cualquier persona en estado de ebriedad se apersona al local y peticione la compra de cualquier tipo de bebida alcohólica;
- c)- En caso que la persona o grupo de personas que soliciten la adquisición de bebidas alcohólicas esté ostensiblemente armado con armas de fuego, armas blancas u otra clase de material que pueda provocar lesiones físicas (palos, cadenas, hierro, garrotes, piedras, etc.);
- d)- Cuando se apersonen al lugar de expedición grupos de jóvenes o de adultos bajo un estado de ánimo que sea exacerbado o violento, o que la alteración provenga de la consumición de estupefacientes y cuyos efectos sean reconocidos o percibidos en forma inmediata;

Art.120.- La venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años está prohibida conforme a la legislación vigente y consecuentemente, las disposiciones del Art.110 en todos sus incisos serán aplicables en sus partes pertinentes a los mismos.

Art.130.- Las disposiciones del Art.110 de la presente ordenanza también serán aplicadas a los Restaurantes, Restaurante-Parrillada, Parrillada, Bar, Bar Restaurante, Bar-Copetín, Autoservicio-Restaurante, Cafetería, Hamburgueserías, Bares Rodantes, Casillas, Estaciones de Servicio de Combustible que tengan establecimiento de consumo de alimentos y bebidas diversas con la modalidad de autoservicio (Shop).

Art.140.- Igualmente los vendedores ambulantes que practiquen la venta y el expendio de bebidas alcohólicas con conservadoras en las





Junta Municipal

Ciudad del Este - Paraguay

Corresponde a la Ordenanza Nº 53/97

Pág. Nº 04.

...veredas y los propietarios de carritos de panchos, deberán ceñirse estrictamente a las disposiciones del Art. 11º de la presente Ordenanza.

SANCIONES Y MULTAS

Art.15º.- La Policía Municipal (P.M.) en coordinación con la Policía Nacional y la ayuda comunitaria de las Comisiones Vecinales de Seguridad, deberán realizar los controles necesarios para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Art.16º.- Se podrá peticionar igualmente la cooperación de los grupos privados de seguridad y de aquellas empresas de seguridad que realizan tareas de vigilancia nocturna, para prevenir situaciones que atenten contra el orden público y la violación de la presente ordenanza municipal.

Art.17º.- En caso de detectarse "in-fraganti" la comisión de acciones que infrinjan las disposiciones de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente Ordenanza, la Policía Municipal en coordinación con la Policía Nacional ejecutará de oficio el cierre del local infractor y en caso de vendedores ambulantes con conservadoras, las mismas serán decomisadas inmediatamente y trasladadas al local de la Policía Municipal, debiendo poner a disposición del Juzgado de Faltas Municipales dentro del plazo de 24 horas con el parte y/o informe pertinente a consideración de dicha instancia administrativa.

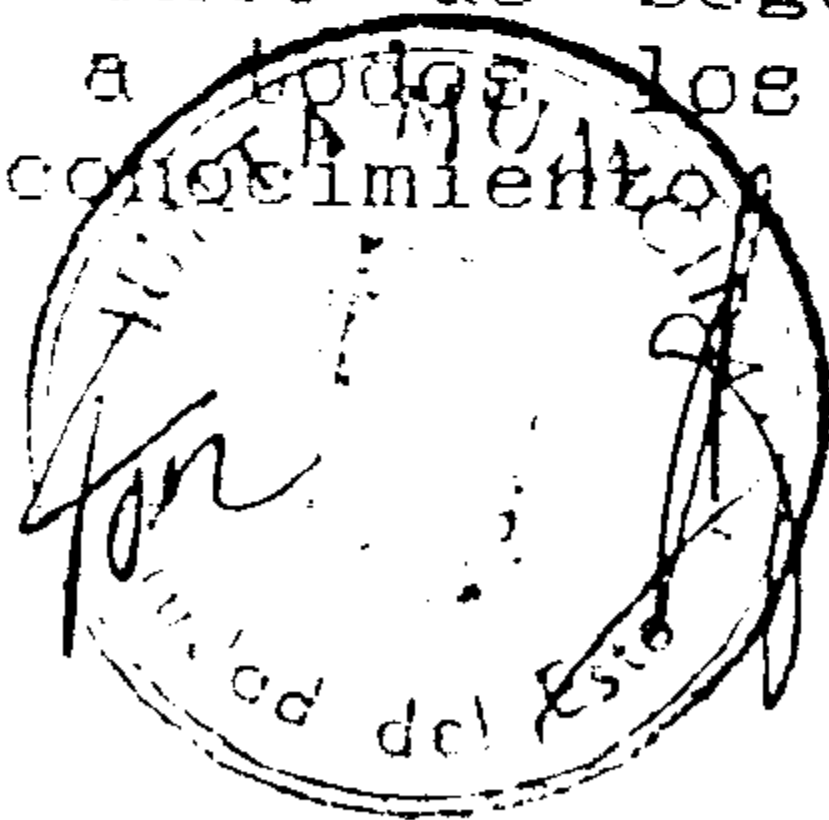
Art.18º.- Cuando existieren denuncias por parte de vecinos de alguna parte de la ciudad, el Juzgado de Faltas Municipales previo los trámites de rigor, instruirá el sumario pertinente y recibirá las pruebas conforme a las disposiciones de la Ley 1294/87 Orgánica Municipal y posteriormente dictará resolución sancionando o sobreseyendo al propietario del local afectado a la denuncia.

Art.19º.- Las infracciones a las disposiciones de los Artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente Ordenanza según su gravedad, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a)- Multa mínima de (4) cuatro jornales mínimos diarios la primera vez;
- b)- Clausura temporal de (1) una semana más una multa de (6) seis jornales mínimos diarios la segunda vez;
- c)- Clausura definitiva mas una multa de (8) ocho jornales mínimos diarios la tercera vez;

Art.20º.- Los locales de expendio de bebidas alcohólicas clausurados de oficio por la Policía Municipal en el caso del Art. 17º, o en su caso de las resoluciones dispuestas por el Juzgado de Faltas Municipales, así como el retiro de las conservadoras decomisadas en procedimientos, serán reabiertos y recuperadas respectivamente PREVIO pago de la multa dispuesta por el artículo anterior, conforme a la graduación aplicada por el Juzgado de Faltas Municipales.

Art.21º.- Se remitirán copias de esta ordenanza a la Policía Nacional, a la Policía Caminera y al Departamento de Seguridad y Tránsito de la institución comunal. Asimismo a todos los Centros Educativos Públicos y Privados para la toma de conocimiento.





Junta Municipal

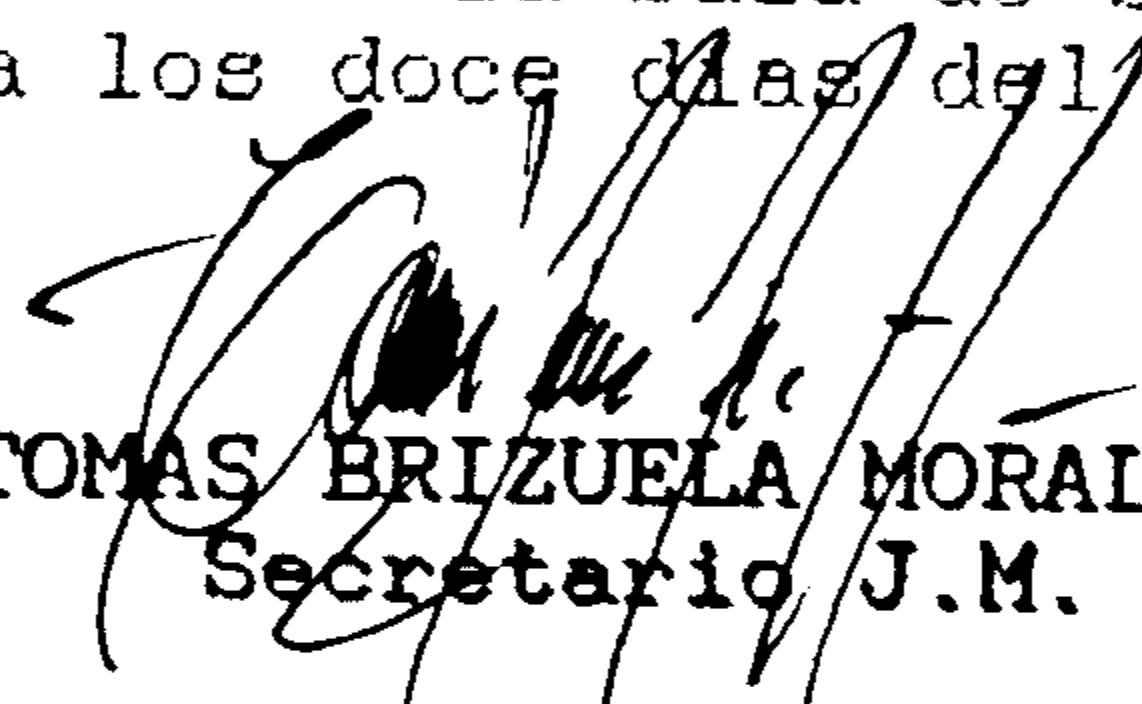
Ciudad del Este - Paraguay

Corresponde a la Ordenanza Nº 53/97

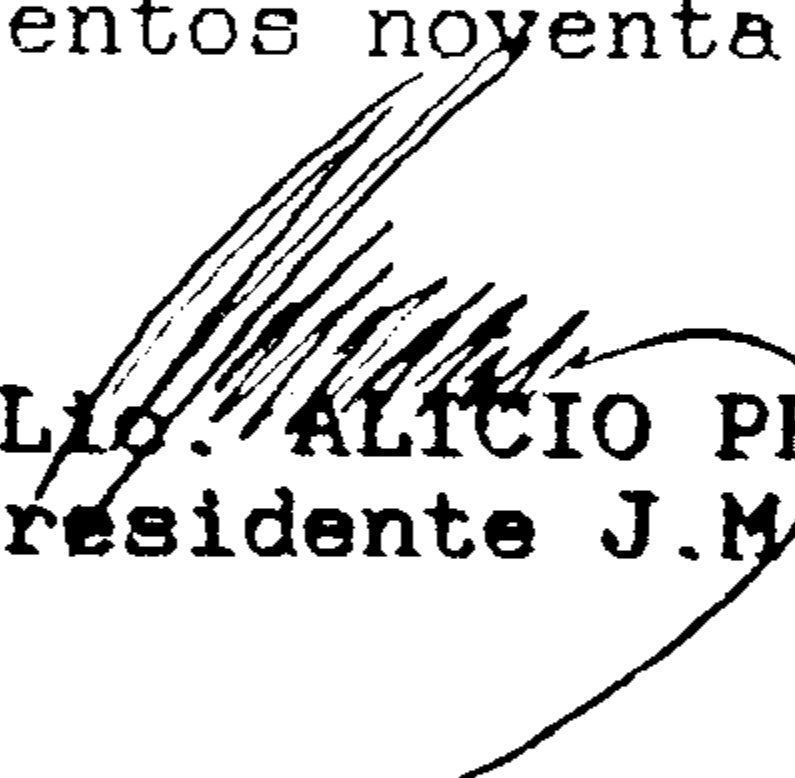
Pág. Nº 05.

Art.229.- Comunicar a la Intendencia Municipal para su promulgación y publicación y cumplido, archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los doce días del mes mayo del año mil novecientos noventa y siete.

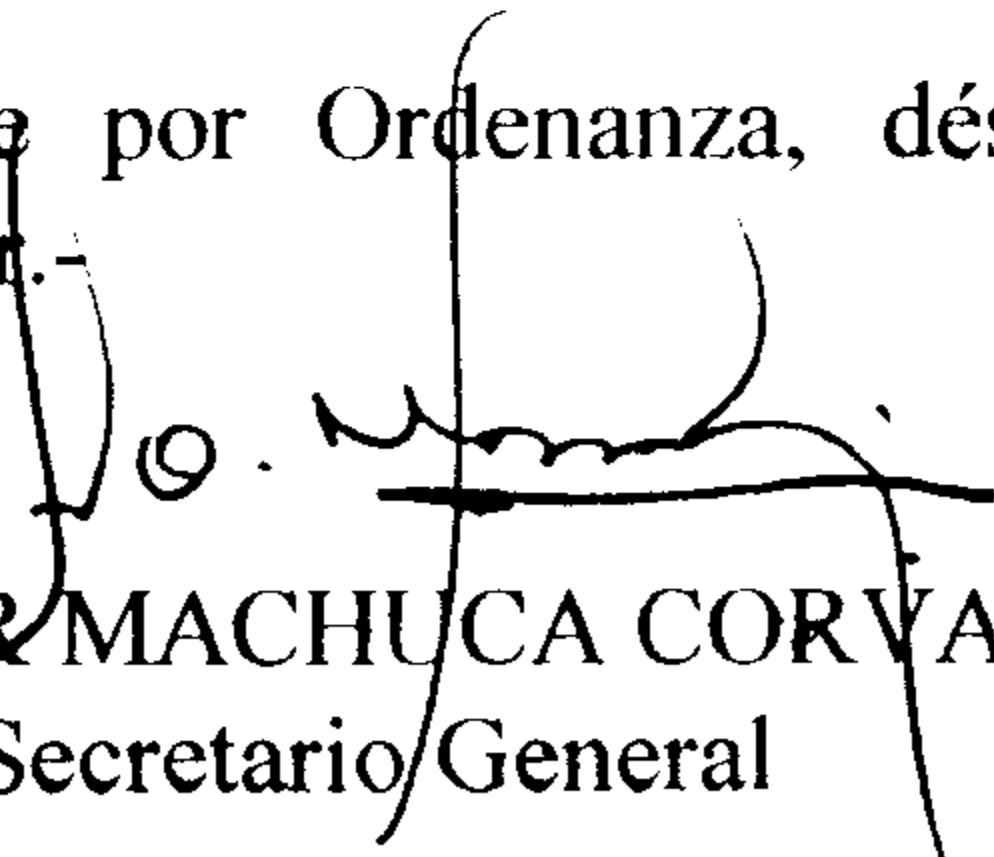

TOMAS BRIZUELA MORALES
Secretario J.M.



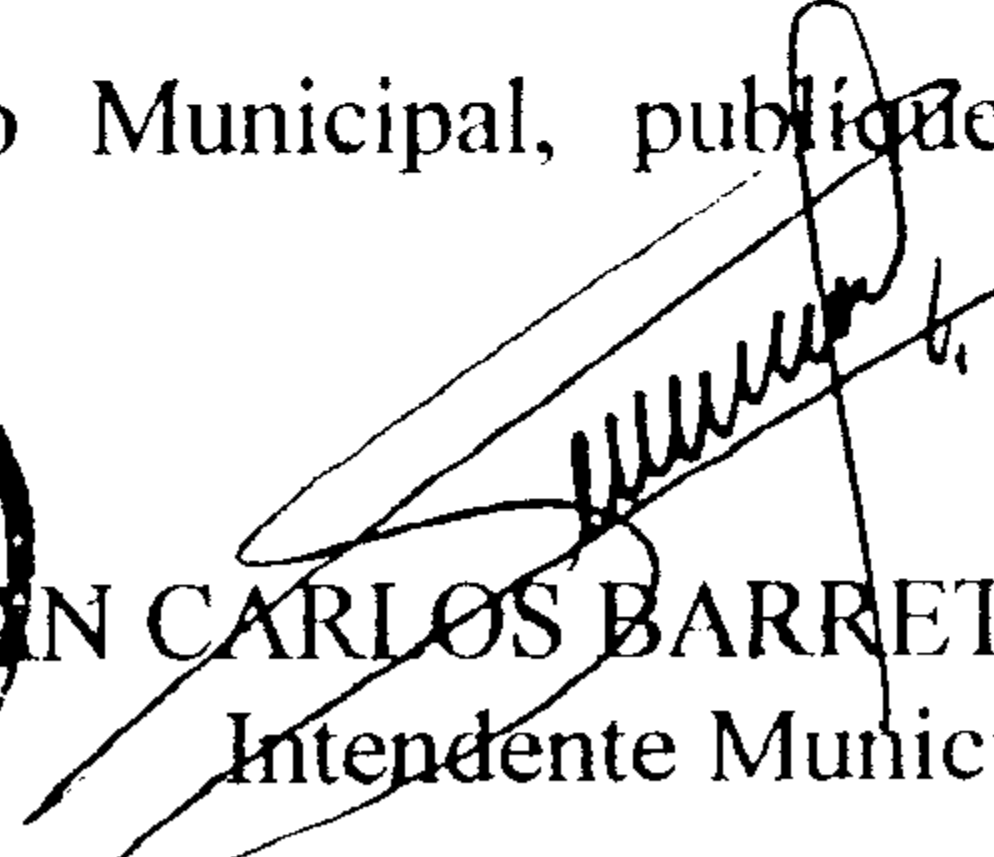

Abog. y Lic. ALICIA PERALTA M.
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 13 de junio de 1997.-

Téngase por Ordenanza, dése al Registro Municipal, publíquese y cumplido archivar.


OSCAR MACHUCA CORVALÁN
Secretario General




JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA
Intendente Municipal